

GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

SOMMAIRE :

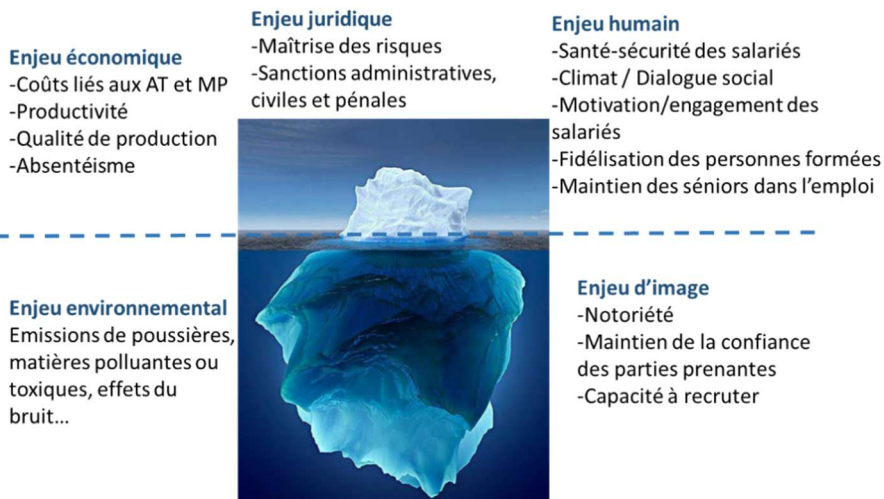
1. Prévention et responsabilités
2. Obligations de l'employeur
3. Obligations des salariés
4. Interlocuteurs
5. AT/MP
6. Prévention des risques
7. Evaluation des risques et document unique

PARTIE 1 – PREVENTION ET RESPONSABILITES

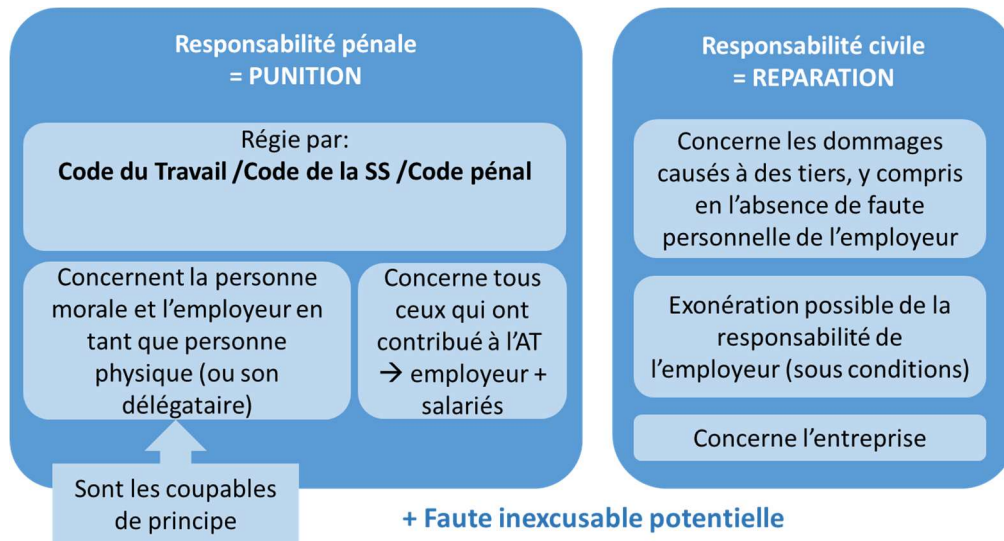
Dates-clés de la prévention des risques :

1841	Première loi sociale (âge minimum au travail et limitation du temps de travail pour les enfants), qui sera renforcée en 1848.
Loi du 02/11/1892	Crée l' inspection du travail pour veiller aux conditions de travail dans les industries, et institue un délit d'entrave à l'accompagnement dans leurs fonctions.
Loi du 12/06/1893	Contient une section Hygiène et Sécurité , applicable aux industries. Est la base de notre réglementation actuelle.
Loi du 09/04/1898	Impose la réparation des AT par l'employeur
Loi du 31/03/1905	Oblige les employeurs à s'assurer contre les conséquences des AT
1922	Création du premier service de médecine du travail par le Dr Salmont
1930	Début enseignement de la médecine du travail (faculté de médecine de Lyon)
1982	Une des lois Auroux intègre le droit d'alerte et retrait au droit français
2008	Parution du nouveau Code du Travail (Partie IV: Santé et sécurité au travail)

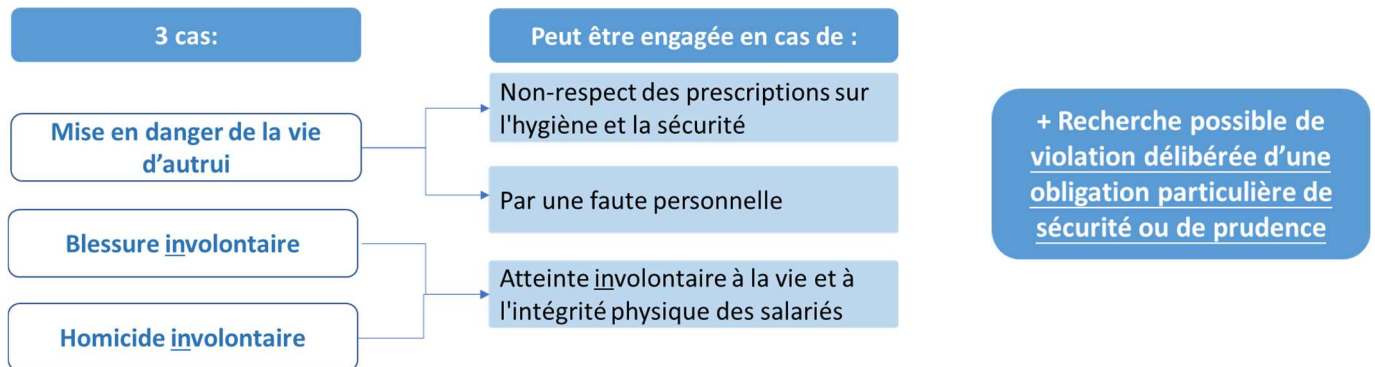
Enjeux de la prévention des risques :



Responsabilité pénale et civile :



Responsabilité pénale :



2 types de sanctions :

- Amende
- Peine d'emprisonnement

Toutes les « fautes » peuvent amener à la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur dans un AT : omission, négligence, maladresse, inattention, incompréhension

Exemples :

- Défaut de formation d'un salarié
- Défaut de surveillance du respect des règles strictes de sécurité

Exemples de jurisprudences :

Adolescent éjecté d'un manège à Saintes : l'interdiction d'exercer maintenue pour le contrôleur technique



L'accident s'est produit à la fête foraine de Saintes, le 9 octobre 2022, sur l'attraction baptisée L'Himalaya Surf. © Crédit photo : Archives Philippe Ménard
Par Étienne Latry
Publié le 31/07/2023 à 19h44

Mis en examen le 20 juin, le contrôleur technique de 61 ans a fait appel de l'interdiction d'exercer dont il faisait l'objet. La chambre de l'instruction a rejeté sa demande

Le 25 juillet dernier, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Poitiers a examiné la demande de ce contrôleur technique corrézien de 61 ans. À la suite de l'accident mortel survenu à la fête foraine de Saintes le 9 octobre 2022, qui avait coûté la vie à Gabriel, 16 ans, le sexagénaire a été mis en examen pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence et pour mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence, le 20 juin.

Selon nos informations, l'homme n'aurait pas relevé que les systèmes de fermeture n'étaient pas d'origine. Placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'exercer son métier de contrôleur technique sur les attractions, il s'est vu refuser son appel. « La chambre a confirmé l'interdiction d'exercer », informe Me Hervé Gerbi, l'avocat de la famille de Gabriel.

Après l'accident qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans le 9 octobre, le couple de forains qui tenait le manège a été mis en examen pour homicide involontaire ce mardi 18 octobre.

...

Justice : un employeur condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir négligé la sécurité de ses salariés

Le 10 mars 2021, Alban Millot, qui venait d'avoir 25 ans, se tuait en chutant d'un toit sur lequel il posait des panneaux solaires, sans aucun élément de sécurité. Son employeur vient d'être condamné à une peine de 36 mois de prison, dont 18 fermes.

Article rédigé par [Philippe Duport](#) - Radio France

Publié le 09/06/2023 07:41 Mis à jour le 09/06/2023 07:44

"La lourdeur de la sanction me surprend par rapport aux sanctions habituelles, mais elle se justifie par rapport aux éléments du dossier", nous explique Marjorie Weiermann, l'avocate de la famille d'Alban Millot. "C'est un message fort aux employeurs qui négligent la sécurité de leurs employés", dit-elle. Et, en l'espèce, les négligences étaient flagrantes.

Les juges ont retenu l'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation et de prudence imposée par la loi. Le tribunal correctionnel de Rennes, a donc retenu des circonstances aggravantes. Le chef d'entreprise a fait appel.

Des conditions de travail dangereuses

Le jeune Alban Millot posait des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un hangar à Lieuron, en Ile-et-Vilaine, sans échafaudage, mais aidé par une échelle, alors qu'il ne travaillait dans l'entreprise que depuis trois semaines et qu'il était accompagné par un ouvrier encore plus jeune que lui, de vingt ans. Il ne disposait d'aucun élément de sécurité ni d'aucun équipement de protection individuel. Il a fait une chute mortelle.

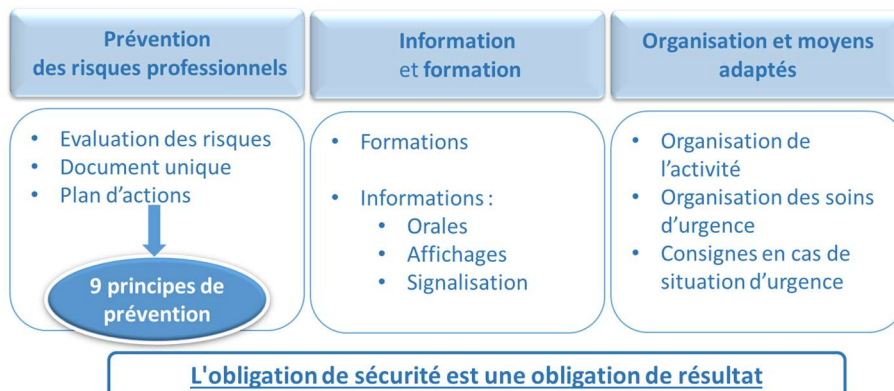
Selon l'avocate de la famille, ces manquements étaient habituels. Maître Weiermann explique que de nombreuses mises en garde avaient été formulées par des ouvriers, qui quittaient d'ailleurs en nombre l'entreprise. On leur demandait de travailler même s'il neigeait et on leur expliquait qu'il fallait installer l'échelle sur le toit du camion. Par ailleurs, les temps de trajet n'étaient pas comptés dans le temps de travail. Alban Millot avait déjà ainsi fait, selon l'avocate, une journée de 17h44. [Les parents de la victime](#) ont d'ailleurs décidé de lancer un collectif contre les morts au travail. Le collectif "Stop à la mort au travail".

La maman d'Alban en est la vice-présidente. Le collectif multiplie les rencontres au ministère du Travail, de la Justice et au Parlement européen. Selon Mathieu Lépine, un professeur d'histoire-géographie qui recense les morts au travail, il y a déjà eu 128 morts depuis le début de l'année 2023. Selon des chiffres de 2019, 790 personnes sont décédées au travail en 2019.

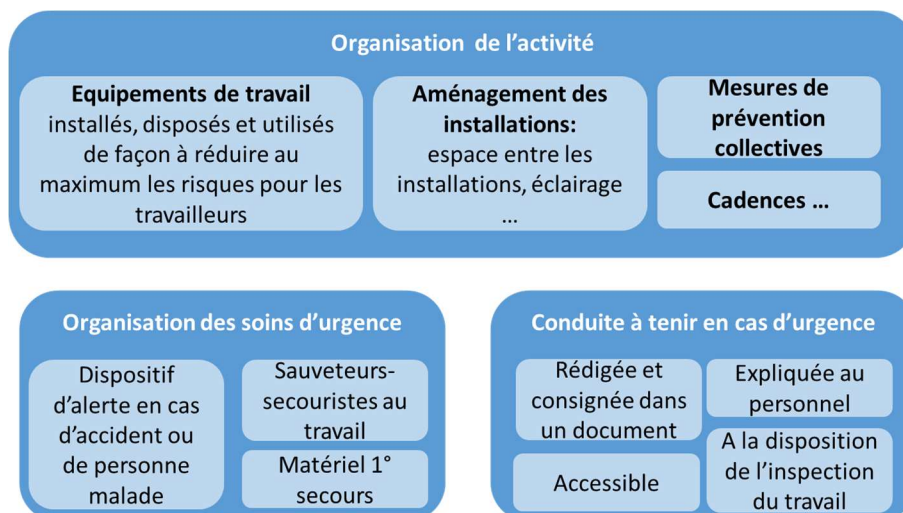
PARTIE 2 – OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Article L. 4121-1 du Code du travail : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour **assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs**".

3 types de mesures :



Organisation et moyens adaptés :



9 principes de prévention :

1- Eviter les risques	→ Supprimer le danger ou l'exposition au danger	
2- Evaluer les risques	→ Apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque	
3- Combattre les risques à la source	→ Intégrer la prévention le plus en amont possible	
4- Adapter le travail à l'homme	→ Penser les organisations, les procédures et les process à partir des équipes, les élaborer avec elles	
5- Tenir compte de l'évolution de la technique	→ Adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles	

6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins	→ Eviter l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres	
7- Planifier la prévention	→ En cas de coactivité, c'est aussi organiser la prévention en commun	
8- Prendre en priorité des mesures de protection collective	→ Leur donner la priorité sur les EPI	
9- Donner les instructions appropriées aux salariés	→ Former et informer les salariés sur les risques et les mesures de prévention	

PARTIE 3 – OBLIGATIONS DES SALARIES

Article L4122-1 du CT : « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail »

4 types d'obligation :

Obéir aux consignes de l'employeur et au règlement intérieur	Adaptées à la nature des tâches à accomplir
Porter ses équipements de protection, participer aux visites médicales et aux actions de formation	Sanction maxi possible si refus de passer une visite médicale
S'abstenir de comportements nuisibles à sa santé/sécurité et à celle d'autrui	Par action ou omission
Alerter en cas de danger pour sa santé/sécurité et/ou celle d'autrui	Est complété par un droit de retrait en cas de DGI

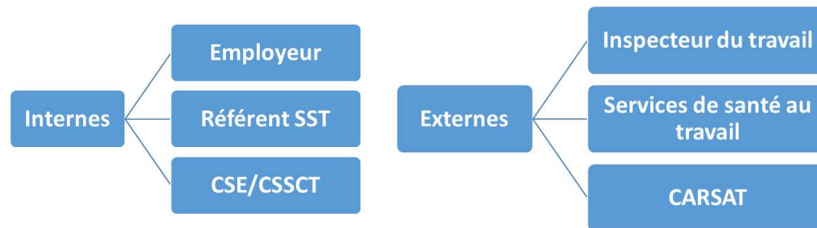
Exemples de comportements nuisibles :

Par action	Par omission
- Shunter une sécurité - Enlever ou déplacer une protection collective - Modifier les signalisations en place - Transvaser un produit dans un contenant non identifié - Mélanger les déchets - Travailler sous l'emprise de produit stupéfiant	- Ne pas respecter les consignes - Ne pas ranger ou nettoyer son poste de travail - Ne pas prendre soin du matériel ou des installations - Ne pas respecter les voies/sens de circulation - Ne pas alerter quand nécessaire

Chaque non-respect des règles de sécurité peut être sanctionné :

- Par l'employeur : Rappel à l'ordre, avertissement, mise à pied ... licenciement
- Pénalement : Amende, peine d'emprisonnement, perte d'indemnisation en cas d'AT

PARTIE 4 – INTERLOCUTEURS



Référént santé-sécurité :

- Assiste l'employeur dans sa démarche de prévention des risques professionnels :
 - Evaluation des risques
 - Planification des actions de prévention
 - Suivi de la mise en œuvre de ces actions
- Peut être un **salarié interne compétent** ou un **intervenant extérieur** (IPRP, organisme spécialisé, services de prévention de la SS...)
- A accès à tous les documents non nominatifs obligatoires** en matière d'hygiène et de sécurité
- Est **désigné après avis des représentants du personnel**

Sans délégation de pouvoir, le responsable pénal/civil dans le domaine de la SST reste l'employeur.

Inspecteur du travail :

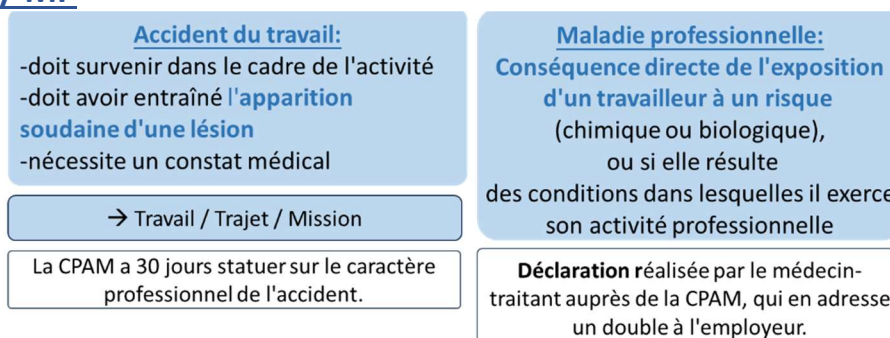
- Contrôle** l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la SST
- Assure des **missions de conseil, prévention et accompagnement** :
- Dispose d'un **droit de surveillance et d'investigation**, qui l'autorise entre autres à :
 - Entrer quand il souhaite dans l'entreprise
 - Interroger les travailleurs
 - Procéder à des prélèvements
 - Prescrire des mesures et contrôles
 - Consulter les livres/registres obligatoires
 - Demander l'arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent
 - ...

Services de santé au travail :

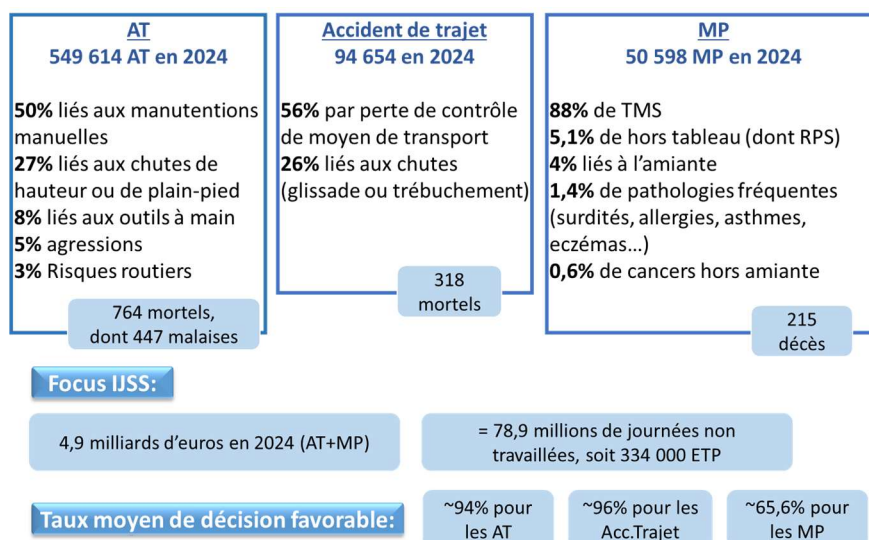
- Surveille** l'état de santé physique et mental des salariés
- Participe** à l'amélioration des conditions générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail
- Réalise la **fiche-entreprise** pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif
- Conseille** : L'employeur et les salariés ou de leurs représentants

Différentes visites médicales : Visite d'information et prévention, périodiques, de reprise ou de pré-reprise, de mi-carrière, de fin de carrière

PARTIE 5 – AT / MP



Chiffres 2024 :



Coûts directs et indirects :

Coûts directs = Taux de cotisation AT/MP :

- Payé chaque année par toutes les entreprises
- Taux :
 - Collectif si <20 salariés
 - Mixte de 20 à 149 salariés
 - Individuel si ≥ 150 salariés

Coûts indirects = Dépenses assumés en totalité par l'entreprise :

- Représentent 3 à 5 fois la valeur du coût direct
- Comprennent : retards de production formation des remplaçants, salaire de la victime le jour de l'accident, heures supplémentaires des autres salariés, réparation de matériel, dégradation de l'image de l'entreprise...

Coûts moyens 2025 : (Arrêté du 29/04/2025)

ANNEXE 2

BARÈMES 2025 DES COÛTS MOYENS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET D'INCAPACITÉ PERMANENTE

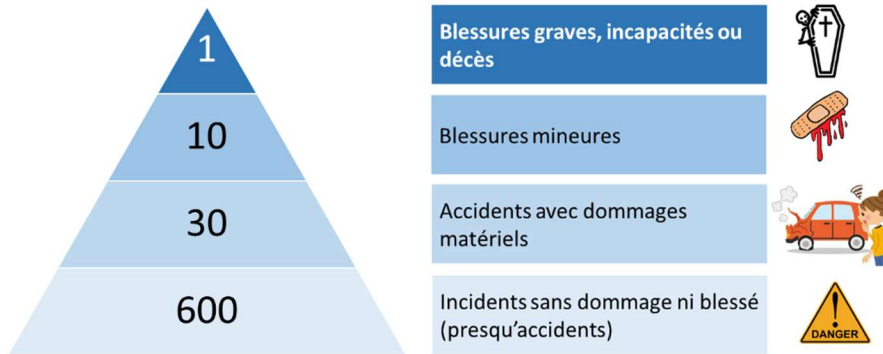
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL	COÛTS MOYENS (EN EUROS)									
	CATÉGORIES D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE						CATÉGORIES D'INCAPACITÉ PERMANENTE			
	Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours	Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours	Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours	Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours	Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours	Arrêts de travail de plus de 150 jours	IP de moins de 10 %	IP de 10 % à 19 %	IP de 20 % à 39 %	IP de 40 % et plus ou décès de la victime
Industries de la métallurgie (CTN A)	297	528	1 805	4 917	9 294	41 132	2 268	67 954	135 675	673 299
Industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)	318	501	1 662	4 469	8 655	40 330	2 341	157 204 (Gros oeuvre) (1)		
								167 690 (Second oeuvre) (2)		
								175 860 (Fonctions support) (3)		
Industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)								64 763	123 254	544 786
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication (CTN C)	238	553	1 773	4 664	8 786	36 606	2 282	65 871	127 944	564 554
Services, commerces et industries de l'alimentation (CTN D)	312	445	1 440	3 919	7 352	33 001	2 281	56 825	110 046	477 408
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E)	379	554	1 835	5 000	9 282	41 262	2 300	67 899	136 228	727 769
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu (CTN F)	368	514	1 692	4 392	8 463	37 344	2 316	62 785	121 510	628 717
Commerces non alimentaires (CTN G)	240	487	1 585	4 282	7 925	35 573	2 270	62 455	127 000	581 230
Activités de services 1 (CTN H)	176	416	1 347	3 867	7 338	37 617	2 195	64 186	138 075	583 126
Activités de services 2 (CTN I)	169	384	1 290	3 531	6 661	30 435	2 251	53 441	106 331	450 658

(1) Les activités de gros oeuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB.

(2) Les activités de second oeuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE.

(3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A.

Proportion des accidents :



2 Principaux indicateurs :

Taux de fréquence:

$$Tf = \frac{\text{nombre AT} \times 1\,000\,000}{\text{nombre d'heures travaillées}}$$

Taux de gravité:

$$Tg = \frac{\text{nombre de jours perdus} \times 1\,000}{\text{nombre d'heures travaillées}}$$

Exemples d'autres indicateurs:

- nombre de jours consécutifs sans AT
- indice de fréquence (tient compte du nombre de salariés et pas du nombre d'heures travaillées)

Tout indicateur de performance doit être **SMART**.

PARTIE 6 – PREVENTION DES RISQUES

- Santé = Etat de complet bien-être physique, mentale et sociale (santé physique, cognitive et psychosociale)
- Sécurité = Situation-état qui résulte de l'absence **réelle** de danger
- Danger = Elément ou situation qui peut causer des dommages (ex : machine dangereuse)
- Risque = Evènement qui résulte de l'exposition d'une personne à un danger (ex : blessures aux doigts)

PARTIE 7 – EVALUATION DES RISQUES ET DOCUMENT UNIQUE

4 étapes :

1. Préparer l'évaluation des risques
2. Identifier les risques
3. Evaluer les risques
4. Définir un plan d'actions

1- Préparer l'évaluation des risques

- Composer l'équipe / répartir les rôles
- Lister les documents à consulter
- ...

2- Identifier les risques

Identifier :

- Les unités de travail
- Les facteurs de risques auxquels les salariés sont exposés
- Les phases de travail concernées
- Les situations dangereuses potentielles
- Les facteurs aggravants
- Les conséquences potentielles
- Les moyens préventifs existants

Passe par :

- L'analyse des documents internes
- L'observation des postes et situations de travail
- L'écoute des travailleurs et/ou de leurs représentants

Prend en compte :

- Toutes les phases de travail, y compris ponctuelles
- Les accidents ou presque accidents
- Le travail REEL, qui se caractérise par :
 - Une activité individuelle (variabilité entre les individus)
 - Une activité collective : communication formelle et informelle
 - Une gestion d'aléas et d'adaptations
 - Des stratégies d'anticipation, prises d'initiatives

Exemple d'analyse :

FACTEURS DE RISQUES	SITUATIONS DANGEREUSES	FACTEURS AGGRAVANTS	CONSÉQUENCES POTENTIELLES
Agents biologiques	Exposition à des agents biologiques	Virulence des agents, absence de moyen de protection	Maladies infectieuses
Agents chimiques	Utilisation d'un produit irritant	Gants non utilisés	Irritations, brûlures
Bruit	Exposition continue ou ponctuelle au bruit (91 dB)	Bruits de crête fréquents	Surdit�, fatigue
Manutention et port de charges	Port de charge importante ou r�p�t�e, postures contraignantes, travail r�p�tif, d�placements longs ou nombreux	R�p�titivit�, efforts importants	TMS
Outils m�caniques	Partie mobile accessible S�curit� shunt�e Outillage inadapt� ou d�fectueux	Turn-over sur machines	Blessure par �crasement ou arrachement

3- Evaluer et classer les risques :

Critères d'évaluation des risques :

- Gravité des conséquences possibles
- Fréquence d'exposition au risque
- Nombre de travailleurs exposés
- Niveau de maîtrise du risque
- ...

Deux méthodes utilisées :

- Matrice de Farmer
- Cotation chiffrée (A privilégier)

Exemple de barème de cotation :

Note	GRAVITE			
1 Faible	Dommages mineurs, accident bénin			
2 Moyenne	Accident avec arrêt, sans séquelle			
3 Elevée	Accident avec séquelles			
4 Très élevée	Risque mortel			

DUREE/FREQUENCE D'EXPOSITION				
Fréquence / Durée	<1h/jour	1 à 2 h/jour	2 à 4h/jour	> 4h/jour
qq fois/an	1	1	1	1
qq fois/mois	1	2	2	2
qq fois/sem	2	2	3	3
tous les jours	3	3	3	4

Note	MOYENS DE MAITRISE EXISTANTS	
1 Totale	Mesures de prévention en place (collectives et individuelles)	
2 Partielle	Mesures de prévention en place, peuvent être complétées pour une meilleure maîtrise du risque	
3 Insuffisante	Mesures de prévention insuffisantes et/ou pas toujours mises œuvre	
4 Inexistante	Aucune mesure de prévention mise en place	

Identification des risques significatifs :

- Risques à criticité > à un seuil défini
- Risques à criticité supérieure à la moyenne
- 5 risques les plus critiques
- + Risques avec une note maximale

4- Définir un plan d'action :

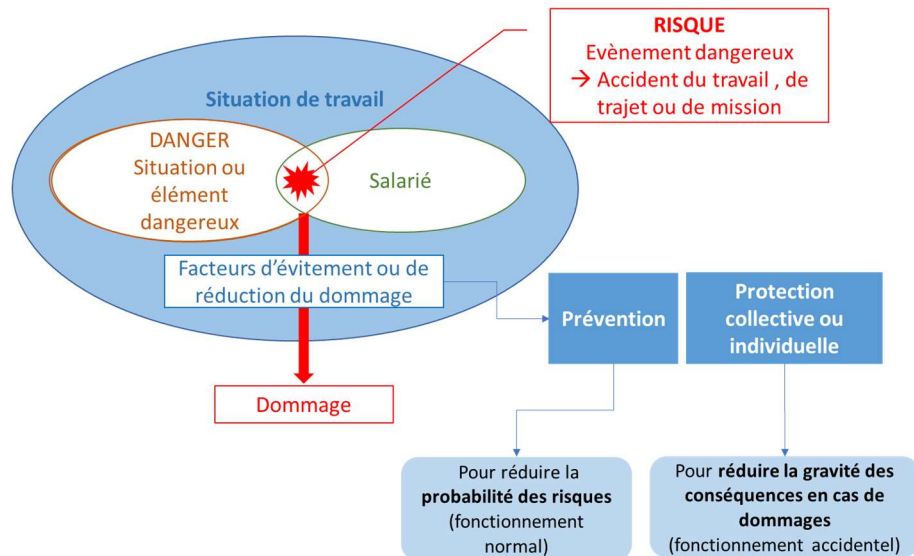
5 étapes :

1. Définir des actions potentielles
2. Analyser chacun pour définir leur pertinence
3. Sélectionner les actions à mettre en œuvre (avec responsables désignés)
4. Formaliser le plan d'actions (1 action = 1 verbe, 1 délai, 1 responsable)
5. Assurer le suivi de la mise en œuvre des actions (réalisation + efficacité)

Qualités des actions à mettre en œuvre :

- Coût raisonnable
- Durabilité
- Rapidité de mise en œuvre
- Agir en amont de l'accident
- Ne complique pas trop le travail
- Ne crée pas d'autre risque

Synthèse - Schéma de survenue de l'accident :



Document unique :

Finalités :

- Répertoire l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs
- Assure la traçabilité collective des expositions

Obligations de l'employeur :

- **L'ÉTABLIR** dans toutes les entreprises et associations d'au moins un salarié (depuis novembre 2002)
- **LE TENIR À JOUR** (Au moins une fois par an, lors de l'apparition de nouveaux risques, en cas d'aménagement important)
- **LE TENIR À DISPOSITION** des IRP, de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, de tout salarié
- **Y INTÉGRER** des documents relatifs à la pénibilité (données utilisées pour le diagnostic, proportion de salariés exposés au-delà des seuils réglementaires)
- **AFFICHER** les conditions d'accès au DU
- **CONSULTER** annuellement les élus (≥50 sal)
- **Le transmettre** au SPST à chaque mise à jour

+ Depuis 2022 :

- Intégration du CSE à l'analyse des risques et consultation du CSE sur le DU
- Si > 50 salariés : PAPRIACT : Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail
- Si < 50 salariés : Listes d'actions à mettre en œuvre
- DU conservé au moins 40 ans (en 2023 ou 2024 selon l'effectif)

Différents facteurs de risques à prendre en compte :

Liés aux locaux et postes de travail :

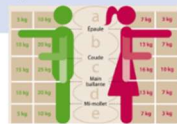
Température	Bruit	Eclairage	Intempéries	Risque électrique	Travail isolé
Chaud/froid extrême	- Emission - Propagation - Réception	- Quantité - Qualité - Absence d'éblouissement	- Pluie/Neige - Verglas - Vent	- Electrisation - Electrocution - Brûlure par arc électrique	Isolement: - Géographique - Visuel - Du au bruit - Du aux horaires de travail

Amiante	Chute de plain-pied	Chute d'objet	Incendie/explosion	Qualité de l'air intérieur
- Flocage - Calorifugeage - Plaques amiantées - Fibro-ciment ...	Sols: - Mouillés - Encombrés - Abimés	- Sur les pieds - Sur le corps	- Différentes sources d'incendie - Risque ATEX	- Locaux à pollution non spécifique - Locaux à pollution spécifique

Liés aux équipements :

Utilisation des équipements	Vibrations	Rayonnements	Manutention mécanique	Risques thermiques
- Lien opérateur / machine - Phase de production, nettoyage, maintenance - Elément + Opérateur (+ énergie)	- Mains / bras - Corps entier	- Non ionisants - Ionisants	- Chariots à conducteur porté - Chariots à conducteur accompagnant	- Chaud - Froid

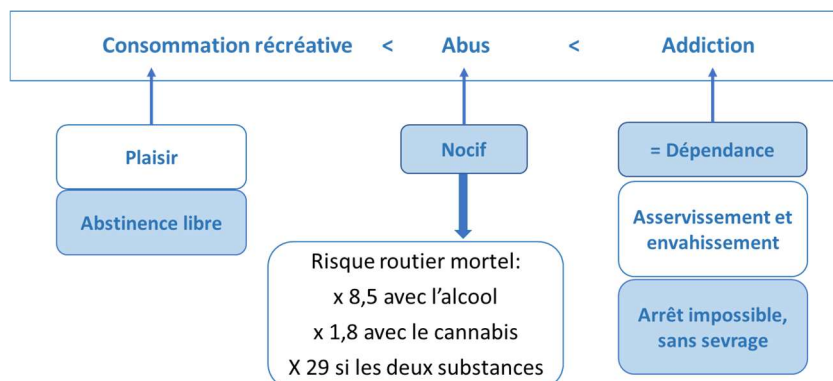
Liés aux activités :

Circulation interne	Activités physiques	Chute de hauteur	Travail de nuit / posté	Circulation routière
- Présence simultanée d'engins et de piétons - Chute de charge	- Port de charges - postures contraignantes ou statiques - Gestes répétitifs - Déplacements	Chiffres 2021: 421 chutes, dont: 46 mortelles 249 occasionnant des blessures graves	2x8, 3x8 - Factions / gardes ...	- Intérieure - Extérieure - Chiffres 2021: 12% des AT mais 35% des mortels
  	  	 	  	 

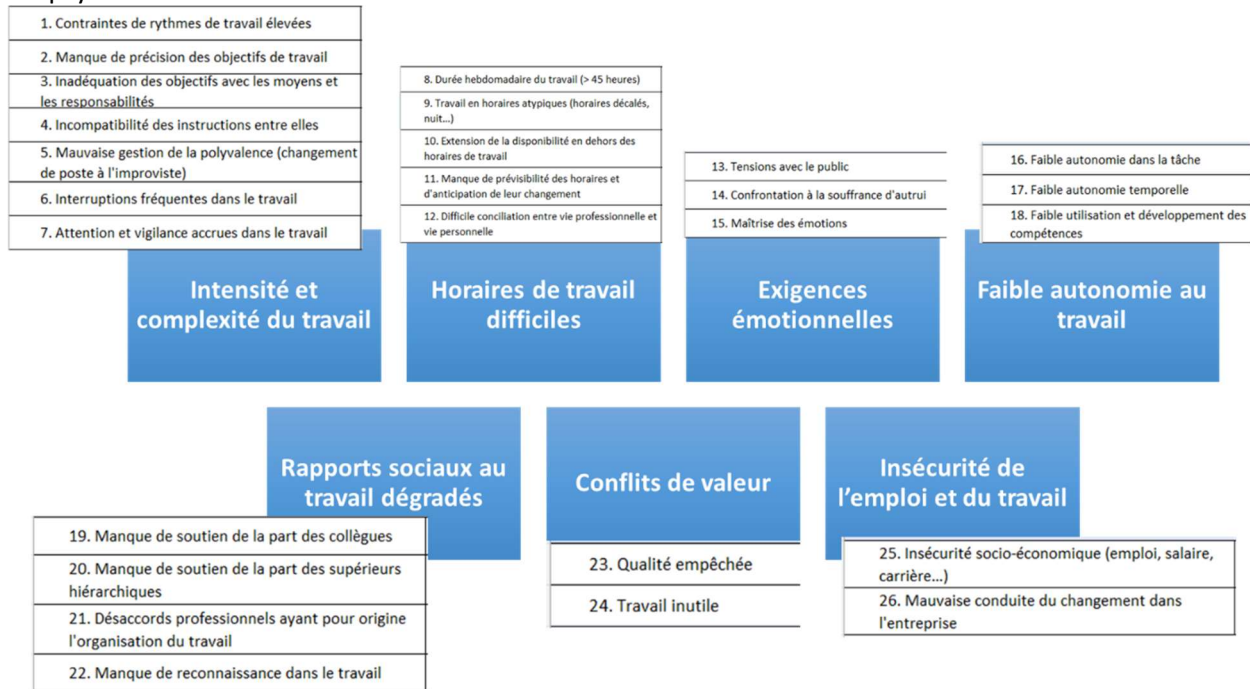
Produits dangereux	Agents biologiques	Interventions d'entreprises extérieures
- Contact cutané - Inhalation - Ingestion	517 Agents: micro-organismes (virus, bactéries, parasites, champignons microscopiques), cultures cellulaires, prions (protéines altérées) - Réservoirs: vivants et environnementaux - Transmission: voies respiratoires (gouttelettes, poussières), voies digestives (mains contaminées), inoculation (seringue, piqûre de tique...), contact avec la peau ou les muqueuses	- Risques liés à la coactivité - Risques introduits
	<u>Domaines les plus concernés:</u> - Contact avec le public - Contact avec les animaux ou leurs produits - Industrie agroalimentaire - Industrie pharmaceutique - Traitement des déchets - Entretien et maintenance	

Facteurs humains :

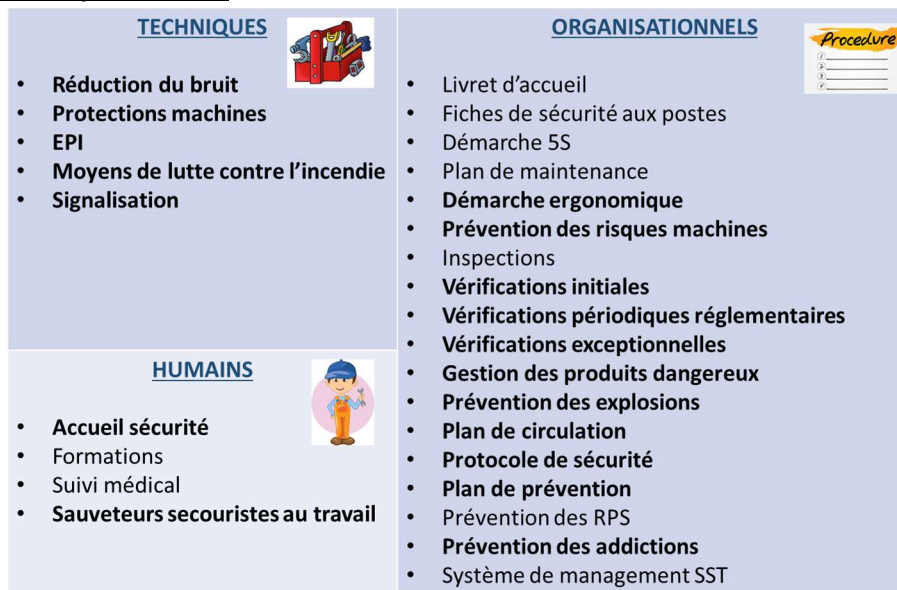
Addictions :



Risques psychosociaux :



Exemples de moyens de prévention :



Système de management de la sécurité :

- Basé sur l'**ISO 45001**
- Est applicable à tout organisme qui souhaite établir, mettre en œuvre et tenir à jour un **système de management de la SST** afin :
 - D'améliorer la santé et la sécurité au travail
 - De supprimer les dangers
 - De minimiser les risques pour la SST
 - De tirer profit des opportunités pour la SST
 - De remédier aux non-conformités du SMSST liées à ses activités
- Amélioration continue basée sur le **PDCA**
- Se base sur **3 valeurs essentielles** : La personne / le dialogue social / la transparence